צו הרחבה בענף ההיסעים

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957[1], אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7030/2017, אשר נחתם ביום כ"ד בסיוון התשע"ז (18 ביוני 2017), בין ארגון חברות ההסעה לבין ההסתדרות הכללית החדשה (להלן – ההסכם), וכי ההוראות המפורטות בתוספת יחולו על כל העובדים (הנהגים) והמעסיקים בענף ההיסעים הפרטיים (הובלת נוסעים).

תחילתו של צו זה ב-1 בחודש שלאחר מועד פרסומו (להלן – יום התחילה), ולעניין מעסיק שהתקשר בהסכם קיבוצי מיוחד תקף, הצו יחול החל מתום 6 חודשים מיום התחילה.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף
בהסכם

<u>פרק א' - כללי</u>

<u>א.1 מבוא</u>

1. לא הורחב.
2. לא הורחב.

---

[1] ס"ח התשי"ז, עמ' 63 ; ס"ח התשע"ד, עמ' 600.

א.2 הגדרות

3. המונחים בהסכם יוגדרו לפי האמור בסעיף זה להלן:

אוטובוס	רכב המכיל 23 מקומות ישיבה ומעלה.
מיניבוס	רכב המכיל בין 22-19 מקומות ישיבה.
אוטובוס ציבורי זעיר	רכב המכיל עד 19 מקומות ישיבה (כולל) ומוגדר ברישיון הרכב כ"אוטובוס ציבורי זעיר". (להלן: **"אצ"ז")**
חברה	תאגיד, לרבות חברה, אשר חברה בארגון חברות ההסעה.
נהג פרויקט	נהג המועסק לצורך מטלה חולפת המוגבלת בזמן לעד חודשיים בתוך שנה קלנדרית אחת, ובלבד שמדובר במטלה שאינה חלק משגרת העסקים הרגילה של החברה.
עבודת לילה	עבודה המתבצעת בשעות המוגדרות כעבודת לילה כדין (מעל לשעתיים בין השעות 00:06-00:22).
תיירות חוץ	נסיעה עבור קבוצה המורכבת בעיקר מתיירים מחו"ל, לרבות תיירות אוניות ולמעט שאטל אוניות ולמעט שאטל נמל תעופה.
תיירות אוניות	נסיעה יומית עבור קבוצת תיירים המורכבת מתיירים אשר מגיעים לישראל באמצעות אוניה.
שאטל אוניות	נסיעה חד כיוונית מהאונייה אל המלון או מהמלון אל האונייה, שאינה חלק מנסיעה יומית או רב יומית.
שאטל נמל תעופה	נסיעה חד כיוונית מנמל התעופה אל המלון או מהמלון אל נמל התעופה, אשר אינה חלק מנסיעה יומית או רב יומית.
נסיעת פנים	כל נסיעה שאיננה תיירות חוץ.
הזמנת עבודה	כל נסיעה עבור לקוח אשר הנהג הנדרש לבצע בהתאם לסידור העבודה של הנהג.
נקודת מוצא	נקודת התחלה או סיום של נסיעה, אשר נמצאת במרחק של עד 10 ק"מ מביתו של הנהג.
מקום רגיעה	מבנה מוסדר וממוזג שהינו בית מלון, חדר נהגים מאובזר לצרכי מנוחה או בית ספר שדה או אכסניה.

נקודת התייצבות	הנקודה הראשונה שבה נדרש הנהג להתייצב בהתאם להזמנת העבודה.
נקודת סיום	הנקודה שבה הנהג נדרש לסיים את הזמנת העבודה.
נסיעה יומית	סידור העבודה יומי, הכולל הזמנת עבודה אחת או יותר, שנמשך עד 24 שעות רצופות, גם אם החל בתאריך X והסתיים בתאריך X+1.
נסיעה רב יומית	סידור עבודה להזמנת עבודה אחת שנמשכת מעל 24 שעות רצופות. הזמנת עבודה אחת המתייחסת לפרק זמן העולה על 24 שעות.
עובד חודשי	עובד המקבל משכורת חודשית.
עובד בשכר	עובד המועסק בשכר שעתי.

<u>א.3 תחולת ההסכם</u>

4. לא הורחב.

4.1 לא הורחב.

4.2 לא הורחב.

5. ההסכם לא יחול על נהג פרויקט. ואולם, מוסכם כי במקרה בו מועסק נהג פרויקט יותר מחודשיים בשנה קלנדרית, יחול עליו הסכם קיבוצי זה, ותקופת העסקתו תימנה החל מיום תחילת עבודתו בחברה ותוכר כוותק לכל דבר ועניין.*

<u>א.4 תקופת ההסכם</u>

6. לא הורחב.

7. לא הורחב.

8. לא הורחב.

<u>א.5 סעיפי שמירת זכויות</u>

9. ההסכם אינו בא למעט או לגרוע מזכויות אחרות של העובדים, ככל שניתנו, עובר להוצאת צו זה וכל זכויותיהם ותנאי העסקתם של העובדים ערב הוצאת צו זה ימשיכו לחול, ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת ההסכם (למען הסר ספק, הוראות הנובעות מהסכם קיבוצי מיוחד אינן כפופות לביטול או שינוי כאמור בסעיף זה). בכל מקרה

של סתירה בין זכות של עובד ערב הוצאת צו זה לבין הוראה בהסכם, תחול על העסקתו של העובד ההוראה המיטיבה.*

10. מוסכם בזאת כי שינוי או ביטול נהלים קיימים, או קביעת נהלים חדשים, ייעשה מבלי לגרוע מזכויות, מתנאי עבודה ומתנאי שכר של עובדים, ו/או מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובדים או לנציגותם לפי כל דין, לרבות זכויות מכוח ההסכם.

11. למען הסר ספק יובהר, כי בכל הנהלים וההסדרים הקיימים בחברה ערב חתימתו של ההסכם, לא יחול כל שינוי כתוצאה מחתימתו של ההסכם והם ימשיכו לחול, במעמדם המשפטי ערב חתימת ההסכם, ככל שלא בוטלו או שונו באופן מפורש במסגרת ההסכם (למען הסר ספק, הוראות הנובעות מהסכם קיבוצי מיוחד אינן כפופות לביטול או שינוי כאמור בסעיף זה), וזאת כל עוד אין בהם כדי לגרוע מהוראות כל דין.

12. למען הסר ספק מובהר, כי בעניינים המוסדרים בהסכם זה, יגברו ההסכמות לפי ההסכם על כל הוראה בנוהל קיים בחברה (למען הסר ספק, ההסכמות כאמור בסעיף זה לא תגברנה על הוראות הנובעות מהסכם קיבוצי מיוחד).

13. בעניינים המוסדרים בפרק א.6 להלן ("**מנגנון שמירת שכר**"), יחולו הוראותיו על אף האמור בפרק זה (סעיפים 9 – 12).

<u>א.6 מנגנון שמירת שכר</u>

14. מיום כניסתו של צו זה לתוקף שכר העובדים והתוספות המשולמות להם יהיו בהתאם להסכם. לשם הזהירות ועל מנת שהסדרת מבנה השכר לא תפגע במשכורתו של הנהג (ברוטו) ערב כניסת הצו לתוקף, תשולם לנהגים תוספת שמירת שכר כמפורט בפרק זה להלן.*

15. נהג אשר עבד ערב הוצאת הצו יהיה זכאי לתוספת שמירת שכר, בכל חודש בחודשו, כאשר ממוצע משכורתו הישנה בתקופה הקובעת גבוה ממוצע משכורתו החדשה בתקופה הקובעת. תוספת שמירת השכר תעמוד על גובה ההפרש שבין המשכורת הישנה למשכורת החדשה.*

16. הגדרות לצורך פרק תוספת שמירת שכר בלבד:

משכורת ישנה משכורת ברוטו לה זכאי העובד בחודש נתון למעט בונוס, כהגדרתו בסעיף זה, דמי הבראה, בממוצע חודשי לתקופה הקובעת.

משכורת חדשה משכורת ברוטו לה זכאי העובד בהתאם לתנאים ולזכויות המוסדרים בהסכם זה, למעט בונוס/מענק רבעוני ודמי הבראה, בממוצע חודשי לתקופה הקובעת.

בונוס תשלום המשתלם על בסיס הערכת ביצועים והתנהגות שמעל הנורמה.

התקופה הקובעת 12 חודשי העבודה שקדמו להוצאת צו זה. ככל שהנהג עבד פחות מ-12 חודשי עבודה, יילקחו בחשבון כל חודשי עבודתו של הנהג ערב הוצאת צו זה.*

17. מובהר, כי בכל מקרה, השכר לערך שעה, השכר המובא בחשבון לעניין חופשה, מחלה, פיצויי פיטורים ולצורך הפרשות לקופות גמל לקצבה של הנהג (להלן בסעיף זה: "**השכר הקובע**") לא יפחת עקב חתימת הסכם זה, וזאת גם אם רכיבים שקודם לחתימת ההסכם נכללו בשכר הקובע משולמים לאחר חתימתו במסגרת תוספת שמירת השכר.

<u>פרק ב'- מסגרת שעות העבודה</u>

18. בכפוף להוראות כל דין, החברה תקבע לכל נהג בהתאם לצרכיה, את סידור העבודה (ימי עבודה, שעות עבודה, משימות נהיגה) (להלן: "**סידור העבודה**") ובהתאם לאמור להלן.

19. החברה תעשה כמיטב יכולתה להעביר גם סידורי עבודה שבועיים או חצי שבועיים לנהגים בהקדם האפשרי כמקובל בענף.

20. בכפוף לכל דין, יום המנוחה השבועי של הנהג יחול בשבת.

21. בכפוף לכל דין, בגין עבודה ביום המנוחה ו/או ביום חג תשולם לנהג תמורה לפי הגבוה מבין שני אלה:

21.1 תעריף של 150% מהשכר הרגיל של הנהג בגין כל שעות עבודתו הרגילות ובכפוף לדין;

21.2 ארבע שעות עבודה בתעריף 150% מהשכר הרגיל של הנהג.

22. מעבר לאמור לעיל, הנהג יהיה זכאי למנוחת פיצוי בהתאם לדין.

23. מבלי לגרוע מכל דין, החברה תמסור לנהג, מידי חודש, דו"ח המפרט את מספר שעות עבודתו בכל יום עבודה בחודש החולף.

24. בהזמנת עבודה על ידי החברה, בהתאם לסוג הרכב הנדרש, החברה תשבץ קודם את כל הנהגים אשר זכאים לרשת הביטחון.

<u>פרק ג'- שכר ורשת ביטחון</u>

<u>ג.1 נהגי אוטובוס</u>

ותק בחברה עד 3 שנים:

25. נהג אוטובוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה עד 3 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 112.47% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

26. נהג אוטובוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה עד 3 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 112.47% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

27. לא הורחב.

ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים:

28. נהג אוטובוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 114.63% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

29. נהג אוטובוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מ-3 שנים ועד 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 114.63% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

30. לא הורחב.

ותק בחברה של מעל 6 שנים:

31. נהג אוטובוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מעל 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 116.79% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

32. נהג אוטובוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מעל 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 116.79% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

33. לא הורחב.

<u>ג.2 נהגי מיניבוס</u>

ותק בחברה עד 3 שנים:

34. נהג מיניבוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה עד 3 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 108.14% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

35. נהג מיניבוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה עד 3 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 108.14% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

36. לא הורחב.

ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים:

37. נהג מיניבוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 110.30% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

38. נהג מיניבוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מ-3 שנים ועד 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 110.30% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

39. לא הורחב.

ותק בחברה של מעל 6 שנים:

40. נהג מיניבוס שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מעל 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 112.47% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

41. נהג מיניבוס שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מעל 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 112.47% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

42. לא הורחב.

<u>ג.3 נהגי אצ"ז</u>

ותק בחברה עד 3 שנים:

43. נהג אצ"ז שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה עד 3 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 105.98% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

44. נהג אצ"ז שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק עד 3 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 105.98% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

45. לא הורחב.

ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים:

46. נהג אצ"ז שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מ-3 שנים ועד 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 108.14% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

47. נהג אצ"ז שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מ-3 שנים ועד 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 108.14% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

48. לא הורחב.

ותק בחברה של מעל 6 שנים:

49. נהג אצ"ז שהינו עובד בשכר, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה של מעל 6 שנים יהיה זכאי לתעריף שעתי בשיעור 110.30% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת.

50. נהג אצ"ז שהינו עובד חודשי, למעט עבודת תיירות חוץ, בעל ותק בחברה מעל 6 שנים אשר מועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר חודשי בגובה של 110.30% משכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

51. לא הורחב.

<u>ג.4 רשת ביטחון</u>

52. "**רשת הביטחון**": תשלום אשר נהג זכאי לו בהתקיים התנאים המפורטים **בפרק ג.5 "כללי זכאות רשת הביטחון"** שלהלן, בכל חודש נתון במידה ובאותו החודש לא הגיעו מלוא התשלומים, המפורטים בסעיף 62 להסכם, לסכום רשת הביטחון כהגדרתה בפרק "סכום וכללי תשלום רשת הביטחון" שלהלן, לפי העניין.

53. למען הסר ספק, מובהר כי בחודש נתון ככל שמלוא התשלומים המפורטים בסעיף 62 להסכם יעלה על סכום רשת הביטחון בחודש נתון, אזי הנהג לא יהיה זכאי לתשלום רשת הביטחון באותו החודש.

ג.5 כללי זכאות רשת הביטחון

54. (א) נהג אשר זכאי לרשת ביטחון במהלך כל שנה קלנדרית הינו נהג אשר עבד לפחות 186 שעות בממוצע לחודש במהלך חודשי העסקתו בשנה הקלנדרית הקודמת לאותה שנה. בפרק רשת ביטחון זה - "**שעות**" – שעות רגילות, שעות נוספות וכן שעות היעדרות ששולם בגינן שכר.

(ב) נהג שהחל את העסקתו במהלך שנה קלנדרית נתונה יהיה זכאי לרשת הביטחון בכל חודש בו עבד 186 שעות לפחות באותה שנה. החל מהשנה הקלנדרית שלאחר מכן, זכאותו לרשת ביטחון תקבע בהתאם לסעיף 54(א) לעיל.

55. לא הורחב.

56. לא הורחב.

57. החל ביום כניסתו לתוקף של צו זה ובכל 15 בינואר בכל שנה קלנדרית שלאחר מכן, תודיע החברה לנהגים הנכללים בסעיף 54(א) שלעיל שהינם זכאים לרשת הביטחון בכל אותה שנה קלנדרית.*

58. למען הסר ספק, הודעה בדבר זכאות רשת הביטחון אינה מהווה תנאי לזכאות.

ג.6 סכום וכללי תשלום רשת הביטחון

59. **נהגי אוטובוס:**

59.1 שכרו החודשי של נהג אוטובוס הזכאי לרשת ביטחון לא יפחת מ- 6200₪ (להלן: "**סכום רשת הביטחון לנהג אוטובוס**").*

59.2 בכל עליית שכר המינימום שלאחר הוצאת צו זה, סכום רשת הביטחון לנהג אוטובוס יתעדכן בהתאם לשכר המינימום על פי חוק שכר המינימום כך שיעמוד על 900 ₪ מעל לשכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת ויתעדכן במועדי עדכון של שכר המינימום.*

59.3 על אף האמור בסעיף 59.2, מוסכם כי במקרה שבתקופת הסכם זה או לאחריו, שיעור עליית שכר המינימום כאמור בסעיף 59.2 יביא לעדכון רשת הביטחון לנהג אוטובוס אל מעל 6,500 ₪, כי אז לא יעלה סכום רשת הביטחון לנהג האוטובוס אל מעל ל - 6,500 ₪.*

60. **נהגי מיניבוס:**

60.1 שכרו החודשי של נהג מיניבוס הזכאי לרשת ביטחון לא יפחת משכר מינימום על פי חוק שכר מינימום במועד הוצאת צו זה בתוספת 200 ₪ (להלן: "**סכום רשת הביטחון לנהג מיניבוס**").*

60.2 סכום רשת הביטחון לנהג מיניבוס יתעדכן בהתאם לשכר המינימום על פי חוק שכר המינימום כך שיעמוד על 200 ₪ מעל לשכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת ויתעדכן במועדי עדכון של שכר המינימום.

61. **נהגי אצ"ז:**

61.1 שכרו החודשי של נהג אצ"ז הזכאי לרשת ביטחון לא יפחת מגובה שכר המינימום, כפי שיהיה מעת לעת. (להלן: **"סכום רשת הביטחון לנהג אצ"ז"**).

62. אם לאחר ביצוע מלוא שעות עבודתו של נהג באותו החודש, והתשלומים המבוססים על שעות העבודה, ובכלל זה גם שעות העבודה ביום שישי, בשבת, בערבי חג, בחג, שעות נוספות, שעות הפסקה בתשלום, תשלום פיצוי עבור זמן נסיעה (בהתאם לפרק **ד.3 "פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה"** שלהלן) ושעות היעדרות בתשלום (כגון מילואים חופשה ומחלה), וכן כל תשלום אחר, למעט תשלום עבור דמי הבראה, אש"ל, קצובת נסיעה וכל החזר הוצאות אחר, לא הגיע סכום התשלומים המפורטים בסעיף זה של הנהג הזכאי לרשת הביטחון לסכום רשת הביטחון כהגדרתו בסעיפים 59-61 שלעיל, תשלם החברה השלמה לנהג עד לסכום רשת הביטחון.

ג.7 שלילת רשת ביטחון – לא הורחב

63. לא הורחב.

64. לא הורחב.

64.1 לא הורחב.

64.2 לא הורחב.

64.3 לא הורחב.

64.4 לא הורחב.

65. לא הורחב.

66. לא הורחב.

67. לא הורחב.

פרק ד'- כללי תשלום

ד.1 כללי תשלום בנסיעה יומית

68. כללי התשלום בנסיעה יומית יחולו בביצוע נסיעות פנים.

מוסכם כי התשלום בגין נסיעה יומית לא יפחת משעתיים וחצי שעות עבודה.

69. בנסיעה יומית הכוללת מספר הזמנות עבודה, ככל שהזמנת עבודה הסתיימה בנקודת המוצא, וההפסקה בינה לבין הזמנת העבודה העוקבת היא של 3 שעות ומעלה בנקודת המוצא ואינה בתשלום, עובד המתבקש במהלך ההפסקה לבצע עבודה במהלך ההפסקה רשאי שלא להסכים, ולא יהיה בכך אי עמידה לרשות העבודה.

70. נהג יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור מלוא השעות, לרבות שעות נוספות, בכל הזמנת עבודה, וזאת גם אם הזמנת העבודה כללה הפסקה ו/או נסיעה ריקה ו/או חזרה כנוסע. בגין נסיעות מהעבודה ואליה כמוגדר בפרק **ד' 3. פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה** יחולו הסדרי התשלום המוסדרים בסעיפים אלו.

על אף האמור, במהלך הזמנת העבודה, כאשר החברה סיפקה לנהג לצורך שהיה בהפסקה מקום רגיעה, כהגדרתו בהסכם זה, אז התשלום בגין ההפסקה יהיה בשיעור של 100% בלבד. למען הסר ספק, הוראה זו אינה מתייחסת להפסקה שבין יום אחד למשנהו.

71. **בנסיעה יומית הכוללת מספר הזמנות עבודה, התשלום בעבור זמן ההפסקות שבין הזמנת עבודה אחת לשניה, יבוצע כדלקמן**:

71.1 ככל שהזמנת עבודה הסתיימה בנקודת המוצא, וההפסקה בינה לבין הזמנת העבודה העוקבת אינה עולה על שעה וחצי, ההפסקה תיחשב כזמן עבודה לכל דבר ועניין, לרבות לצורך חישוב שעות נוספות. עלה משך ההפסקה בין הזמנת עבודה אחת להזמנת עבודה העוקבת על שעה וחצי, לא יהיה זכאי הנהג לתשלום כלשהו בגין מלוא זמן משך ההפסקה, לרבות השעה וחצי הראשונות. למען הסר ספק, הרכב יישאר ברשות הנהג וזמני נסיעה בתוך נקודת המוצא, לרבות בהתאם לאמור בסעיף 72 שלהלן, יכללו בתגמול המפורט בסעיף זה עבור זמן עבודה ככל שישתלם. למען הסר ספק, ככל שהעובד אינו זכאי לתגמול בגין זמן עבודה מכוח סעיף זה, לא יהא זכאי לתשלום זמני הנסיעה בתוך נקודת המוצא בהתאמה.

71.2 ככל שהזמנת עבודה לא הסתיימה בנקודת המוצא והחברה הורתה לנהג לחזור לנקודת המוצא, זמן הנסיעה שבין נקודת הסיום לנקודת המוצא יחשב כזמן עבודה לכל דבר ועניין, לרבות לצורך חישוב שעות נוספות. כמו כן, על זמן ההפסקה בנקודת המוצא יחול האמור בסעיף 71.1 שלעיל.

71.3 ככל שהזמנת עבודה לא הסתיימה בנקודת המוצא והחברה לא הורתה לנהג לחזור לנקודת המוצא, נהג יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור מלוא השעות, לרבות שעות נוספות. על אף האמור, כאשר החברה סיפקה לנהג מקום רגיעה, בהתאם להסכם זה, אז התשלום בגין ההפסקה יהיה בשיעור של 100% בלבד. למען הסר ספק, הוראה זו אינה מתייחסת להפסקה שבין יום אחד למשנהו.

72. זמן הנסיעה בין הזמנת עבודה למשניה, ייחשב כזמן עבודה לכל דבר ועניין, לרבות לצורך חישוב שעות נוספות. זאת בכפוף להסדר כאמור בסעיף 71.1 לעיל.

73. **ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן תלויות בו:**

73.1 עובד שעתי שהוזמן לעבודה, אך לא ביצע את העבודה מסיבות שאינן תלויות בו ולא קיבל על כך הודעה מראש של יום עבודה מלא לפחות – ישולם לו תשלום של שעתיים וחצי שעות עבודה עבור יום זה ולא ינוכה לו יום חופש.

73.2 כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראות **ד.3 פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה** להלן ככל שיצא לביצוע העבודה.

73.3 החברה תהא רשאית לשבצו בעבודה חלופית במסגרת שעות סידור העבודה של אותה עבודה.

<u>ד.2 כללי תשלום בנסיעה רב יומית</u>

74. בעבור נסיעה רב יומית יקבל הנהג תשלום כדלקמן -

75. <u>התשלום בעבור היום הראשון:</u>

75.1 ככל ששעת תחילת העבודה הינה לפני השעה 12:00 – נהג יהיה זכאי לתגמול גלובלי של 12 שעות עבודה הכוללות תגמול שעות נוספות בהתאם לדין.

75.2 ככל ששעת תחילת העבודה הינה לאחר השעה 12:00 – התשלום יהיה בהתאם לדין.

75.3 בנוסף לאמור בסעיפים 75.1-75.2 שלעיל, ככל שהנהג יבצע עבודת נהיגה לאחר השעה 21:00, יקבל תשלום נוסף בעבור שעתיים עבודה.

76. <u>התשלום בעבור "ימי אמצע" (שאינם היום האחרון או היום הראשון):</u>

76.1 נהג יהיה זכאי לתגמול גלובלי של 12 שעות עבודה הכוללות תגמול שעות נוספות בהתאם לדין.

76.2 בנוסף לאמור בסעיף 76.1 שלעיל, ביום אמצע שבו הנהג יבצע עבודת נהיגה לאחר השעה 21:00, יקבל תשלום נוסף בעבור שעתיים.

77. <u>התשלום בעבור היום האחרון:</u> העובד יהיה זכאי לתגמול גלובלי של 9 שעות עבודה או בהתאם לתגמול שהינו זכאי לו בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, לפי הגבוה.

78. לא הורחב.

79. **ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן תלויות בו:**

79.1 עובד שעתי שהוזמן לעבודה רב-יומית, אך לא ביצע את העבודה מסיבות שאינן תלויות בו ולא קיבל על כך הודעה מראש של יום עבודה מלא לפחות – ישולם לו יום עבודה מלא (8/8.6 שעות) בהתאם להיקף שבוע העבודה בחברה, עבור יום העבודה הראשון ולא ינוכה לו יום חופש.

79.2 כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראות **פרק ד.3 פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה** להלן ככל שיצא לביצוע העבודה.

79.3 החברה תהא רשאית לשבצו בעבודה חלופית במסגרת שעות סידור העבודה של אותה עבודה.

80. למען הסר ספק, התשלומים המפורטים בפרק זה לעיל, אינם גורעים מזכותו של הנהג לקבלת תשלום פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה בהתאם להוראות **פרק ד.3 פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה** להלן, זאת בגין היום הראשון והאחרון לנסיעה הרב-יומית.

81. בעבור לינה מחוץ לבית - תשולם לנהג <u>תוספת לינת לילה</u> בסך 90 ₪ ללילה. תוספת הלילה איננה מהווה חלק משכר הנהג לכל דבר ועניין, ואף לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ו/או תשלומים פנסיונים ו/או תשלומים לקרן השתלמות.

<u>ד.3. פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה</u>

82. בפרק זה:

חניה קרובה חניית הרכב במקום מותר לפי כל דין במרחק עד 500 מטרים ממקום מגוריו של הנהג.

חניית ביניים חניית הרכב במקום מותר לפי כל דין במרחק של בין 500 ל-1000 מטרים ממקום מגוריו של הנהג.

קצובת נסיעה החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בהתאם לצו ההרחבה שבתוקף.

83. ככל שלנהג אין באופן קבוע חנייה קרובה, ידווח על כך לחברה וימסור הצהרה מתאימה בכתב אם יידרש לכך.

84. אישר החברה את דיווח הנהג לאחר בדיקה מתאימה (לרבות, ככל שתראה לנכון, בדיקות בשטח ובדיקות איתוראן/GPS), תפעל החברה כדלקמן:

84.1 התברר כי הנהג חונה בחניית ביניים כהגדרתה בפרק זה תשולם לו קצובת נסיעה בנוסף לפיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה כאמור בסעיף 85.

84.2 התברר כי לא קיימת באופן קבוע חנייה קרובה, תהיה רשאית החברה למצוא פתרון חנייה קבוע לאותו הנהג, בתחום של חניה קרובה, חניית ביניים או חניה שאינה קרובה ואינה חניית ביניים (היינו: מחוץ לתחום של 1000 מטר מביתו של הנהג), והחברה תשלם לעובד בהתאם לפתרון שימצא על ידה. למען הסר ספק, החברה רשאית למצוא פתרון מטעמה גם לנהג הנוהג לחנות בחניית ביניים.

85. פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה כאשר הרכב חונה בחניה קרובה או בחניית ביניים כהגדרתן בסעיף זה, יבוצע כדלהלן:

85.1 העובד יהא זכאי לתשלום גלובלי של 15 דקות בשיעור של 100% משכר השעה בגין זמן הנסיעה לנקודת ההתייצבות הראשונה ובחזרה מנקודת הסיום לביתו בסוף יום העבודה עבור כל יום עבודה. בנוסף לתשלום הגלובלי, יהיה זכאי העובד לתשלום לפי מפתח של דקה וחצי לקילומטר בהתאם לנוסחה הבאה:

85.1.1 אם סך מרחק הנסיעה מהבית לנקודת ההתייצבות הראשונה (X) קטן מ-150 ק"מ: ישולם לעובד בגין (15 - X) ק"מ * 1.5 דקות בשיעור של 100%.

85.1.2 אם סך מרחק הנסיעה מהבית לנקודת ההתייצבות הראשונה עולה על 150 ק"מ: ישולם לעובד לפי זמן הנסיעה בשיעור של 100% בניכוי 15 הדקות אשר שולמו כתשלום גלובלי.

85.1.3 למען הסר ספק, פיצוי בגין זמני הנסיעה במצב של "חנייה קרובה" או "חניית ביניים" לא יחשב לזמן עבודה, לרבות לצורך חישוב שעות נוספות, פיצויי פיטורים, חופשה ומחלה.

86. פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה כאשר הרכב <u>אינו</u> חונה בחניה קרובה או בחניית ביניים כהגדרתן בסעיף זה, תשלום יבוצע כדלהלן:

86.1 בגין הנסיעה מבית הנהג ועד למקום חניית הרכב (לרבות רכב החונה בחניון החברה) והנסיעה בחזרה לביתו ממקום חניית הרכב לרבות חניון החברה, תשולם לנהג קצובת נסיעה בהתאם להוראות צו ההרחבה בעניין קצובת נסיעה, כפי שיעודכן מעת לעת.

86.2 בגין זמן הנסיעה ממקום חניית הרכב לרבות מחניון החברה לנקודת ההתייצבות ומנקודת הסיום למקום חניית הרכב, לרבות חניון החברה, ישולם לנהג תשלום בגין זמן עבודה באופן מלא, לרבות לצורך תשלום שעות נוספות.

86.3 התשלום בגין זמן נסיעה יבוצע בהתאם לזמן הנסיעה שדווח ע"י הסדרן בהזמנות העבודה, לפי העניין. במקרה שזמן הנסיעה שונה ממה שדווח ע"י הסדרן בהזמנת העבודה, יפנה הנהג לסדרן, והסדרן יתקן בהתאם, כאמור.

86.4 במקרה של מחלוקת יקבע זמן הנסיעה בהתאם לנתוני המכשור הקיימים ברכבים כגון, GPS, איתורן, טכוגרף ובשים לב למסלול הנסיעה הנדרש.

86.5 עותק מהרישום של נתוני המכשור יימסר לעובד תוך 15 יום מיום ששולם לו התשלום האמור, ככל שפנה בבקשה מתאימה.

פרק ה'- עבודת תיירות חוץ

ה.1 שיבוץ לתיירות חוץ

87. שיבוץ לעבודת תיירות חוץ נתונה להסכמתו של העובד.

88. עובד רשאי לסרב לשיבוץ לעבודת תיירות חוץ , אך אם סירב, החברה רשאית שלא לשבצו לעבודת תיירות חוץ לתקופה מקסימלית של עד 6 חודשים. החליטה החברה שלא לשבץ את העובד בתיירות חוץ, תודיע בכתב על כך לנהג 7 ימי עבודה ממועד הסירוב של העובד. למען הסר ספק, היעדרות מאושרת כדין לא תחשב כסירוב.

89. סירוב העובד לשיבוץ בעבודת תיירות חוץ, לא יהווה שיקול להפחתת המענק הרבעוני.

ה.2 תיירות חוץ - כללי תשלום

90. שכר השעה בעבור ביצוע עבודת תיירות חוץ יהיה לפי התעריף של שכר מינימום במשק, כפי שיקבע בחוק שכר מינימום מעת לעת, ללא תלות בוותק הנהג.

91. שכרו של נהג אשר זכאי לרשת ביטחון לפי הסכם זה ובחודש נתון ביצע רק עבודת תיירות חוץ לא יפחת משכר המינימום במשק למשרה מלאה כפי שיהיה מעת לעת (להלן: "**רשת הביטחון לנהגים המבצעים תיירות חוץ**").

92. נהג אשר זכאי לרשת ביטחון לפי הסכם זה ובחודש נתון ביצע בחלק משעות עבודתו עבודת תיירות חוץ ובחלק משעות עבודתו ביצע עבודה שאיננה תיירות חוץ יהיה זכאי לרשת ביטחון כהגדרתה בהסכם זה באופן יחסי לשעות עבודתו בעבודה שאיננה תיירות חוץ מתוך סך השעות לחודש, ויהיה זכאי לרשת ביטחון לנהגים המבצעים תיירות חוץ כהגדרתה בסעיף 91 לעיל באופן יחסי לשעות עבודתו בעבודה תיירות חוץ מתוך סך השעות לחודש.

כך לדוגמה:

נהג אשר עבד 70% מעבודתו בעבודה שאיננה תיירות חוץ ו-30% מעבודתו בעבודת תיירות חוץ, יהיה זכאי ל-70% מרשת הביטחון כהגדרתה בהסכם זה בגין שעות עבודה אלה. וכן, עבור עבודתו בתיירות חוץ יהיה זכאי ל-30% מרשת הביטחון לנהגים המבצעים תיירות חוץ בגין עבודתו בתיירות חוץ.

93. עבודה בתיירות חוץ לא תזכה נהג ב"תוספת מעלון", "תוספת לינת לילה" וכן ל"אש"ל".

94. <u>נסיעה יומית בתיירות חוץ-</u>

94.1 נהג המבצע עבודת תיירות חוץ יקבל תשלום לפי מספר שעות העבודה, לרבות בגין שעות של נסיעה ריקה ו/או חזרה כנוסע.

94.2 התשלום עבור הפסקות בעבודות תיירות חוץ יהיה בהתאם לכל דין.

94.3 נהג יידרש לקבל אישור לעבודה של למעלה מעשר שעות כתנאי לתשלום בגינה. על אף האמור לעיל, תשלם החברה בגין עבודה כאמור גם בהיעדר אישור, ככל שיוכיח הנהג (לדוגמא, באמצעות מסרון) כי פנה לבקש אישור מקדים מהממונה ולא נענה.

95. <u>בעבור נסיעה יומית בתיירות חוץ שהיא ימי טיול המכונה "אוניה" –</u>

נהג המבצע עבודת תיירות חוץ יהיה זכאי לתשלום בהתאם לכל דין.

96. <u>בעבור נסיעה רב יומית בתיירות חוץ -</u>

97. בגין כל יום בנסיעה רב יומית בעבודת תיירות חוץ, נהג יהיה זכאי לתגמול גלובלי שלא יפחת מ-8 שעות עבודה, נהג יידרש לקבל אישור לעבודה של למעלה מ-8 שעות כתנאי לתשלום בגינה. על אף האמור לעיל, תשלם החברה בגין עבודה כאמור גם בהיעדר אישור, ככל שיוכיח הנהג (לדוגמא, באמצעות מסרון) כי פנה לבקש אישור מקדים מהממונה ולא נענה.

98. למען הסר ספק, עבודה בתיירות חוץ, אינה גוררת מזכותו של הנהג לקבלת תשלום פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה כמפורט בפרק ד.3, וזאת בגין היום הראשון והאחרון לנסיעה הרב-יומית וכן בגין נסיעה יומית.

<u>פרק ו' – תוספות שכר</u>

<u>ו.1 מעלון</u>

99. נהג בחברה המבצע הזמנת עבודה המחייבת שימוש במעלון, יהיה זכאי לתוספת חודשית בגין ביצוע נסיעה עם מעלון, בהתאם לטבלה הבאה:

<u>מספר נסיעות בחודש</u>	<u>תוספת חודשית</u>
5-10	150 ₪

11-20	300 ₪
21-40	400 ₪
+41	500 ₪

100. תוספת מעלון הינה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין פיצויי פיטורין, חופשה, מחלה, קופות גמל לקצבה וכו'.

<u>ו.2 מענק רבעוני</u>

101. כל חברה תעניק לנהגיה מידי רבעון מענק רבעוני של 500 ₪ לנהגי אוטובוס ומיניבוס ומענק רבעוני של 250 ₪ לנהגי אוטובוס ציבורי זעיר, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהמשך.

102. הקריטריונים לתשלום המענק הרבעוני הם:

102.1 מילוי הוראות והנחיות הממונים על הנהג בחברה.

102.2 מידת שביעות רצון הלקוחות מעבודת הנהג בחברה שתיקבע בהתאם למספר ותוכן התלונות כנגד הנהג.

102.3 מילוי הוראות הבטיחות בעבודה, לרבות חוקי התעבורה.

102.4 שמירה על רכוש החברה.

103. החברה תבחן מידי רבעון את מידת העמידה של כל אחד מן הנהגים בקריטריונים המפורטים לעיל במהלך אותו רבעון, ותחליט על מתן המענק ושיעורו בהתאם לעמידה בקריטריונים המפורטים לעיל. החליטה החברה שלא להעניק לנהג מענק רבעוני, הודעה בדבר החלטתה תינתן לעובד בכתב בצירוף לתלוש השכר שבו היה אמור להינתן המענק. בהודעה החברה תנמק ותפרט את החלטתה לרבות השיקולים בבסיסם החליטה לתת או שלא לתת את המענק הרבעוני ואת שיעורו.

104. המענק הרבעוני איננו מהווה חלק מן השכר שהרגיל של הנהג לכל דבר ועניין, ואף לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ו/או תשלומים פנסיונים ו/או קרן השתלמות.

<u>פרק ז'- תנאים סוציאליים</u>

<u>ז.1 חופשה שנתית</u>

105. כל נהג יהיה זכאי לחופשה שנתית בהתאם לקבוע בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, להוציא במקרים מיטיבים בהם נקבע במפורש אחרת בפרק זה.

106. נהג בעל ותק של 6 שנים ומעלה יהיה זכאי ליום חופשה נוסף מעבר לזכאותו שבדין. כפי שמפורט בטבלה:

שנות וותק	זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע עבודה של 6 ימים	זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע עבודה של 5 ימים
1-5	14	12
6	17	15
7	19	16
8	20	17
9	21	18
10	22	19
11	23	20
12	24	21
13	25	21
14 או יותר	25	21

107. ערך יום חופשה של נהג הזכאי לרשת ביטחון לפי הסכם זה יחושב לפי משרה מלאה (186 שעות) בהתאם לגובה השכר הקבוע בהסכם זה), ואולם בחודש אשר משולמת רשת ביטחון, ערך יום חופשה יחושב בהתאם לשכר הכולל את תשלום רשת הביטחון. וזאת בשים לב לסעיף 17 להסכם.

108. לצורך חישוב יום חופשה של נהג המבצע תיירות חוץ בחלק מחודש העבודה או במלואו, ערך שעת עבודתו תחושב כממוצע שלושת חודשי העבודה אשר קודמים למועד התשלום, וזאת בשים לב לסעיף 17 להסכם.

109. יתרת החופשה השנתית, ככל שלא נוצלה, תהא ניתנת לצבירה, וזאת עד למכסה מקסימלית של שתי מכסות חופשה שנתיות לכל היותר.

110. מועדי יציאת הנהג לחופשה שנתית ייקבעו על ידי הנהלת החברה, בהתחשב בצרכי העבודה, ותוך התחשבות, במידת האפשר, בצרכי ובקשות הנהג.

111. נהג המבקש לצאת לחופשה שנתית, יתאם את מועד יציאתו לחופשה עם הממונה הישיר. בהחלטה בדבר אישור החופשה תילקח בחשבון יתרת החופשה העומדת לזכות הנהג.

112. כל נהג חייב לנצל מדי שנה לפחות 7 ימי חופשה שנתית רצופים (להלן: "**חופשה רצופה**"), והחברה חייבת לאפשר לכל נהג לנצל מדי שנה לפחות 7 ימי חופשה שנתית רצופים.

113. יתרת החופשה השנתית מעבר לחופשה הרצופה, ככל שלא נוצלה, תהא ניתנת לצבירה, וזאת עד למכסה מקסימלית של שתי מכסות חופשה שנתיות לכל היותר. חרג נהג

ממכסת הצבירה המקסימלית, תתריע בפניו החברה בראשית השנה הקלנדרית (במסגרת תלוש השכר לחודש ינואר) וכן באמצעה (במסגרת תלוש השכר לחודש יוני) על קיומה של יתרה עודפת, ועל הכוונה למחוק אותה בתום השנה הקלנדרית.

114. ככל שהעובד, מטעמים התלויים בו, לא ניצל את מלוא המכסה העודפת בתום השנה הקלנדרית, תהא החברה רשאית למחקה.

115. כל חברה תוכל לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה, מועדי חופשה מרוכזים למי מהנהגים בחברה, זאת בחודשי הקיץ ו/או בחודשי חגי תשרי/חג פסח.

במצב של חופשה מרוכזת כאמור, תוכל החברה להוציא את מי מנהגיה לחופשה של 60% ממכסת הצבורה העומדת לזכות אותו נהג או ל-12 יום, לפי הנמוך מבין השניים ובהתאם להוראות הדין.

116. לא הורחב.

<u>ז.2 קצובת הבראה</u>

117. נהג יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם לצו ההרחבה במשק בדבר השתתפות בהבראה ונופש, כפי שיעודכן מעת לעת.

118. נהגים אשר זכאים לרשת ביטחון בהתאם להסכם זה יהיו זכאים לדמי הבראה לפי היקף של משרה מלאה.

<u>ז.3 דמי חגים</u>

119. נהג יהיה זכאי לדמי חגים בגין 9 ימי חג בשנה לאחר שלושה חודשי עבודה בחברה בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר דמי חגים, כפי שיתעדכן מעת לעת.

<u>ז.4 מחלה</u>

120. נהג זכאי לדמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל״ו-1976. מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי:

121. נהג הנעדר מעבודתו עקב מחלה חייב להודיע על ההיעדרות למנהלו הישיר מוקדם ככל האפשר, וככל שניתן לפני תחילת יום העבודה הראשון ממנו ייעדר עקב מחלתו.

122. כמו כן חייב הנהג למסור למנהלו הישיר או לסדרן העבודה בכל אמצעי שהוא, תעודת מחלה כדין, וזאת בהקדם האפשרי.

123. נהג שנעדר עקב מחלה וניצל את כל ימי המחלה העומדים לרשותו, יוכל לבקש כי ינוכו לו ימי חופשה עבור אותם ימי היעדרות בגין מחלה, והכל בכפוף לכל דין.

124. בהיעדר מכסת חופשה שנתית צבורה, לא יהיה הנהג זכאי לתשלום בגין ימי ההיעדרות.

125. ערך יום מחלה של נהג הזכאי לרשת ביטחון לפי הסכם זה יחושב לפי משרה מלאה (186 שעות) בהתאם לגובה השכר הקבוע בהסכם זה, ואולם בחודש אשר משולמת רשת ביטחון, ערך יום מחלה יחושב בהתאם לשכר הכולל את תשלום רשת הביטחון. וזאת בשים לב לסעיף 17 להסכם זה.

126. לצורך חישוב יום מחלה של נהג המבצע תיירות חוץ בחלק מחודש העבודה או במלואו, ערך שעת עבודתו תחושב כממוצע שלושת חודשי העבודה אשר קודמים למועד התשלום, וזאת בשים לב לסעיף 17 להסכם זה.

ז.5 חופשת אבל

127. נהג המקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות), יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם מחמת אבלות, ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

ז.6 ימי זיכרון

128. נהג יהיה זכאי לשכר בגין היעדרותו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כאילו עבד באותו היום, וזאת בהתאם להוראות חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, כפי שיהיה מעת לעת.

ז.7 אש"ל

129. נהג זכאי לקצובת האש"ל בגין יום עבודה בסך 15 ₪, ובלבד שעבד באותו היום לפחות 7 שעות במצטבר. האמור בסעיף זה לא יחול על עבודת תיירות חוץ. *

130. לא הורחב.

פרק ח' – ביטוח פנסיוני פיצויי פיטורים וקרן השתלמות

ח.1 הגדרות

131. המונחים בפרק זה יוגדרו לפי האמור לצידם:

"**ביטוח פנסיוני**" - הפרשות וניכויים שתבצע החברה בגין הנהג לקופות הגמל/קופות הביטוח השונות.

"**נהג/עובד קיים**" – כל נהג המועסק במועד הוצאת צו זה אצל מעסיק.*

"**קופת גמל**"/"**קופת ביטוח**" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005, ובכלל זה- קרן וותיקה, קרן חדשה מקיפה (להלן ביחד: "**קרן פנסיה**"), קופת ביטוח, קופת גמל לחיסכון, קרן השתלמות וכיוב'.

"**השכר המבוטח**" – המשכורת החודשית לעניין עובד חודשי, המשכורת השעתית, לעניין עובד שעתי, והסכום המתקבל ממכפלת 186 שעות עבודה חודשיות בשכר השעתי, לעניין נהגים אשר זכאים לרשת הביטחון. כמו כן, התשלום הניתן בגין תוספת מעלון, ככל שניתן. בכל מקרה לא יפחת השכר המבוטח מהשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 ותקנותיו (להלן: "**חוק פיצויי פיטורים**").

<u>ח.2 שמירת זכויות נהגים קיימים</u>

132. המעסיקים ימשיכו להפקיד ברצף בגין כל נהג קיים, את מלוא ההפקדות לקופות הגמל/קופות הביטוח השונות כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה, ואין בהסכם זה כדי למעט או לפגוע מכל זכויות ו/או הסדרים ביטוחיים או פנסיוניים שהיו לנהג קיים ערב חתימת הסכם זה – לרבות, גובה השכר המבוטח, רכיבי השכר המבוטחים, שיעורי ומועדי ההפקדות. בכל מקרה, לא יפחתו זכויותיהם של הנהגים הקיימים מהתנאים כמפורט בפרק זה להלן.

<u>ח.3 זכאות</u>

133. כל נהג יבוטח בביטוח פנסיוני שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, וזאת בהתאם למועדים ולתנאים המפורטים בפרק זה.

נהג שבמועד תחילת עבודתו מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יבוטח החל מהיום הראשון לעבודתו בחברה בביטוח פנסיוני, וזאת לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת מס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו בחברה.

נהג שבמועד תחילת עבודתו בחברה אינו מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יבוטח תוך 6 חודשים מיום תחילת עבודתו בחברה בביטוח פנסיוני.

134. מוסכם כי כל עוד לא בחר הנהג בקופת גמל/קופת ביטוח כלשהי, תפקיד בגינו החברה את הכספים המיועדים לביטוח פנסיוני בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

ח.4 ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה

135. להבטחת זכויות הנהגים המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה חדשה תעביר החברה לקרן הפנסיה, מידי חודש, שיעור הפקדות וניכויים מן השכר המבוטח (חלק מעסיק וחלק עובד) בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

- 6.5% לתגמולים על חשבון החברה.
- 6% לרכיב פיצויי פיטורים על חשבון החברה.
- 6% לתגמולים על חשבון הנהג, שינוכו משכרו של הנהג.

ח.5 ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה

136. על אף האמור בפרק זה מובהר, לעניין נהג המבוטח בקרן ותיקה, כי הוא יבוטח מיום עבודתו הראשון בחברה בקרן הוותיקה, וזאת לא יאוחר מהמועד בו הוא זכאי לתשלום שכר בגין החודש העוקב לחודש בו החל עבודתו בחברה, או בתום שנת מס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית לתחילת עבודתו. החברה תעביר בגין הנהג כאמור, מידי חודש, את ההפקדות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הותיקה (העומדים נכון למועד חתימת הסכם זה על 20.5% מהשכר המבוטח: 7.5% תגמולי מעסיק 7% תגמולי עובד ו-6% לרכיב פיצויי פיטורים על חשבון המעסיק). למען הסר ספק, הנהג ישתף פעולה עם החברה, אם יידרש, לשם ביצוע ההפרשות בגינו לקרן ותיקה.

ח.6 ביטוח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה

137. להבטחת זכויות הנהגים המבוטחים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה, תעביר החברה, מידי חודש, הפקדות וניכויים מן השכר המבוטח (חלק מעסיק וחלק עובד) בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

- 6.5% לתגמולים על חשבון החברה, הכוללים, בכפוף לדין, את תשלום החברה עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר המבוטח של הנהג אשר עלויותיו לא יעלו על 2.5% מהשכר המבוטח, והכל בכפוף לכך ששיעור ההפקדה לתגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר המבוטח (להלן: "**ביטוח אובדן כושר עבודה**")

  היה ועלות ביטוח אובדן כושר העבודה תעלה על 1.5%, כך שהעלות הכוללת של תגמולי החברה וביטוח אובדן כושר העבודה יחד תעלה על 6.5%, תישא החברה, בנוסף לתשלום מלוא דמי הגמולים כאמור, גם ביתרת עלות ביטוח אובדן כושר העבודה, וזאת עד לא יותר מ- 7.5% מהשכר המבוטח.

- 6% לרכיב פיצויי פיטורים על חשבון החברה.

- 6% לתגמולים על חשבון הנהג, שינוכו משכרו של הנהג.

ח.7 נהג אשר מגיע עם פוליסה קיימת

138. שיעור ההפקדה לפיצויים הינו בכפוף לכך שלא ייפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת, בשיעור ההפקדה הנקוב בפוליסה לרכיב פיצויים, ויחול בעניינו שיעור ההפקדה לרכיב פיצויים שלא יפחת מהשיעור הנקוב בפוליסה.

ח.8 אפשרות הפקדה בשיעור של 8.33% לרכיב פיצויי פיטורים

139. מובהר לעניין פרקים ח.4-ח.6 לעיל, כי החברה רשאית, ככל שאינה חייבת בכך ממילא, להפריש לקופות הגמל ו/או קופות הביטוח השונות בגין רכיב פיצויי פיטורים הפרשות בשיעור של 8.33% מהשכר המבוטח.

לעניין נהג המבוטח בקרן פנסיה ותיקה (אליה לא ניתן על פי דין לבצע הפרשה העולה על 6% לרכיב פיצויים), תבצע החברה הפרשה בשיעור של 2.33% משכרו המבוטח של הנהג לרכיב פיצויים בקופת גמל על שם העובד.

ח.9 פיצויי פיטורים

140. החל מיום כניסת צו זה לתוקף ואילך הפקדות ותשלומי החברה לקופות הגמל ו/או קופות הביטוח השונות עבור רכיב פיצויי הפיטורים (6% או 8.33% מהשכר המבוטח, לפי העניין) יבואו בהתאמה, במקום 72% או 100% מחובת החברה לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים וזאת בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

מובהר כי אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של נהג לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים, אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים ו/או אשר בגינם באו כספי פיצויים על חשבון פיצויי פיטורים. *

141. מובהר, כי נהג אשר טרם מועד כניסת צו זה לתוקף, כספי פיצויים בקופות באו בעניינו "על חשבון" תשלום פיצויי פיטורים ולא "במקום" תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ימשיכו אלה לבוא בעניינו "על חשבון" תשלום פיצויי פיטורים וזאת בגין התקופות, הרכיבים והשיעורים הרלוונטיים בהם כספי פיצויים בקופות באו בעניינו "על חשבון", במהלך תקופת עבודתו בחברה ועד למועד כניסת צו זה לתוקף.*

142. מלוא הפקדות החברה עבור רכיב פיצויי הפיטורים לקופות הגמל ו/או לקופות הביטוח השונות אינן ניתנות להחזרה לחברה, וישוחררו לנהג, בכל מקרה, עם סיום עבודתו בחברה מכל סיבה שהיא. זאת, למעט במקרה בו סיים הנהג את עבודתו

בנסיבות של שלילת פיצויי פיטורים או חלקם מכוח החלטה בפסק דין חלוט של בית הדין לעבודה לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, ובמידה שנשללו.

אין באמור כדי לגרוע מחובת החברה לשחרור בכל מקרה של כספי התגמולים (חלק עובד וחלק מעסיק), על פירותיהם, לבעלות הנהג עם סיום עבודתו.

143. למען הסר ספק, נהג אשר יסיים את עבודתו בחברה בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים על פי כל דין, יהיה זכאי עם סיום עבודתו, בנוסף לשחרור הכספים הצבורים לזכותו בקופות הגמל לקצבה השונות, כמפורט בסעיף 11 שבפרק ח.9 לעיל, אף לתשלום השלמת פיצויי פיטורים, ככל שזה מגיע על פי דין.

<u>ח.10 אפשרות השלמת פיצויים רטרואקטיבית לעובדים קיימים-</u> <u>לא הורחב.</u>

144. לא הורחב.

א. 1) <u>השלמת פיצויים רטרואקטיבית לעובד קיים שמופקדים בגינו 8.33% לפיצויים – לא הורחב.</u>

2) השלמת פיצויים רטרואקטיבית לעובד קיים שמופקדים בגינו 6% לפיצויים – לא הורחב.

3) לא הורחב.

4) לא הורחב.

5) לא הורחב.

6) לא הורחב.

ב. לא הורחב.

ג. לא הורחב.

<u>ח.11 קרן השתלמות</u>

145. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ח.2 לעיל לעניין שמירת זכויות עובדים קיימים, בתום 48 חודשים מתחילת עבודתו של הנהג בחברה תחל החברה בביצוע הפקדות וניכויים לקרן השתלמות מהשכר הקובע להפרשות לקרן השתלמות כהגדרתו להלן בשיעורים כדלקמן:

- על חשבון החברה – 5%.
- על חשבון הנהג - 2.5%.

146. **השכר הקובע להפרשות לקרן השתלמות** – השכר המבוטח כהגדרתו לעיל, למעט "תוספת מעלון".

147. בתקופה המזכה לצורך תחילת הפקדות לקרן השתלמות לא יבואו בחשבון תקופות בהן שוהה הנהג בחופשה ללא תשלום ו/או תקופות בהן אין לנהג רישיון נהיגה בתוקף, אך כן יובאו בחשבון תקופות שדינן כדין שירות או שירות חלקי לפי חוק החיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 ותקופת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 וכן תקופות שמגיעים בעדן דמי לידה או דמי פגיעה בעבודה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה -1995.

148. למען הסר ספק, בתקופה המזכה כאמור תובא בחשבון גם תקופת עבודתו של נהג קיים בחברה עד למועד כניסת צו זה לתוקף.*

149. מוסכם כי הסכומים שיצטברו בקרן ההשתלמות (חלק הנהג וחלק החברה), ישוחררו לזכות הנהג, בכל מקרה, עם סיום יחסי עובד ומעביד.

ח.11 כללי

150. תשלומי החברה והניכוי משכרו הפנסיוני של הנהג כאמור בפרק ביטוחים פנסיוניים ופיצויי פיטורים, יתבצעו מדי חודש עבור החודש החולף, והכל בכפוף למועדים הקבועים בדין.

151. נהג המעוניין להגדיל על חשבונו את הניכויים לקרן הפנסיה ו/או לקופת הגמל/קופת הביטוח, יודיע על כך בכתב לחברה, והחברה תיישם את בקשתו תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה, לכל המאוחר, תוך ניכוי שיעור ההפקדות משכרו, כמבוקש.

152. למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה, כדי לגרוע מזכותו על פי דין של כל נהג לבחור בכל קופת גמל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005. בהתאם, החברה תדאג לפנות לנהג חדש בכתב, עובר ליישום הביטוחים הפנסיוניים על פי הסכם זה, על מנת לברר באיזו קופת גמל/קופת ביטוח הוא מבקש להיות מבוטח ובכלל זה– האם הינו מבוטח בביטוח פנסיוני קיים כלשהו, בקרן ותיקה כלשהי וכיוב'.

פרק י'- שלילת רישיון נהיגה

153. נהג בתקופת שלילת רישיון לא יהיה זכאי לשכר ו/או לתשלום כלשהו בגין תקופת שלילת הרישיון.

154. תקופת השלילה אינה נספרת לצורך זכויות הנובעות מוותק בעבודה.

פרק יא'- תקנון משמעת – לא הורחב.

155. לא הורחב.

פרק יב'- השתלמות חברי ועדים – לא הורחב.

156. לא הורחב.

פרק יג'- דמי חבר, דמי טיפול מקצועי ארגוני ודמי ועד – לא הורחב

157. לא הורחב.

158. לא הורחב.

159. לא הורחב.

160. לא הורחב.

161. לא הורחב .

פרק יד'- כללי – לא הורחב

162. לא הורחב.

163. לא הורחב.

164. לא הורחב.

165. לא הורחב .

*** נוסח הוראות סעיפים אלה שונה מהנוסח בהסכם, וזאת לצורך התאמת ההוראות להיותן חלק מצו הרחבה ולתחילת תוקפו של צו ההרחבה.**

חיים כץ

שר העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים

התשע"ח_____

(_____2018)

(חמ 107 – 3 – ה1)